



PUTUSAN
Nomor 1493 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ALFIAN BUKHORI, bertempat tinggal di Kampung Kebon Barat, RT 002/008, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Sukrisno, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Achmad Sukrisno & Partners" beralamat di Jalan Tebet Utara IV-A Nomor 31 A, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

RETNO HAPSARI, bertempat tinggal di Asrama Brigif I PIK/JS, RT 001/008, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Siregar, S.H. dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Bulak Barat, RT 03/07, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 34, tertanggal 23 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Erwin Arifin, S.H., M.Kn., dengan pengembalian uang Tergugat senilai Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - Sebidang tanah berikut bangunannya yang selanjutnya disebut rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kp. Kebon Barat, RT 002, RW 008, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau sengaja tiak melaksanakan seluruh atau sebagian isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Dpk, tanggal 26 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp677.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 655/PDT/2022/PT BDG, tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akt.PDT/K/2022/PN Dpk, Jo. Nomor 655/PDT/2022/PT BDG, Jo. Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Dpk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Penggugat membeli tanah objek sengketa dari Simad suami Umi pada tanggal 21 Agustus 2002 seharga Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas, tanah dalam keadaan kosong belum ada bangunan;
- Bahwa dasar Simad menjual tanah kepada Penggugat adalah Girik Nomor 1256;
- Bahwa kemudian tanggal 23 September 2013 Penggugat menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat berdasarkan Akta Pengikatan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jual Beli, dasar Penggugat menjual tanah adalah Akta Jual Beli nya dari Simad tersebut;

- Bahwa kemudian Tergugat membangun rumah di tanah objek sengketa, akan tetapi Tarida Sondang keberatan karena pada tanggal 14 Maret 2008 tanah tersebut telah dibelinya berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dari Nyonya Sukarsih atas Sertifikat Hak Milik Nomor 962 atas nama Ny. Sukarsih;
- Bahwa Penggugat menyadari kekeliruannya dan hendak membatalkan jual belinya dengan Tergugat dan hendak mengembalikan uang kepada Tergugat sebesar Rp.53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat sudah membangun rumah dan minta ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk menyelesaikan persoalan tersebut, seharusnya Penggugat menarik Tarida Sondang yang keberatan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli atas SHM Nomor 962 atas nama Ny. Sukarsih dan juga seharusnya menggugat Simad, yaitu pihak ketiga yang menjual kepada Penggugat sebidang tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALFIAN BUKHORI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALFIAN BUKHORI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt/2023